



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 175 DEL 29/04/2026	OGGETTO: Artt. 62 e ss. del D. Lgs. 36/2023 – SUA Provincia di Avellino – “ANFITEATRO ROMANO, RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, SENSORIALI E COGNITIVE” - CIG B2A7BB085C – CUP J27B23000010001- Determina di Liquidazione – II SAL.
Registro Generale N. 298 DEL 29/04/2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno ventinove, del mese di aprile nel proprio Ufficio.

CUP: J27B23000010001

CIG: B2A7BB085C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale n.14/2026, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO che:

- il Comune di Avella ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, sottoscrivendo la relativa Convenzione assunta al R.A.P. n. 12/2022;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 250 RG n°406 del 23.07.2024 del Comune di Avella – Amministrazione delegante - si è delegato alla SUA il procedimento per l'affidamento dei lavori di “ANFITEATRO ROMANO, RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, SENSORIALI E COGNITIVE”, ai sensi dell'art. 50, commi 1, lett. c) ,e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante “procedura negoziata” da aggiudicarsi con il “criterio del prezzo più basso” per l'importo complessivo di € 310.526,74, comprensivo di € 2.810,05 per oneri di sicurezza e di

€ 27.653,63 quali costi stimati della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023, oltre IVA;

VISTI:

- la Convenzione sottoscritta tra il Comune e la Provincia di Avellino - Stazione Unica Appaltante;
- il Regolamento di funzionamento della SUA, approvato con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15/2019, n. 56/2020 e n. 40/2024;
- il Vademecum operativo della SUA adottato con Determinazione del Dirigente del Settore 2 della Provincia di Avellino n. 153 del 26/01/2022;

PRESO ATTO:

- della Determinazione Dirigenziale n. 1696 del 02/08/2024 del Settore 5 Unità Amministrativa Speciale per il PNRR della Provincia di Avellino, con cui è stata indetta una <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori di "ANFITEATRO ROMANO, RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, SENSORIALI E COGNITIVE" nel Comune di Avella, *ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023*, da aggiudicarsi con il "criterio del minor prezzo" per l'importo complessivo a base d'appalto di € € 310.526,74, comprensivo di € 2.810,05 per oneri di sicurezza e di € 27.653,63 quali costi stimati della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D. Lgs. n. 36/2023, oltre IVA;
- della Determinazione Dirigenziale n. 2784 del 13/12/2024 del Settore 5 Unità Amministrativa Speciale per il PNRR della Provincia di Avellino con cui:
 - o sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara ed è stato conseguentemente proposto al Comune di Avella, *in qualità di Amministrazione delegante*, di disporre l'affidamento dei lavori di "ANFITEATRO ROMANO, RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, SENSORIALI E COGNITIVE" a favore della Emana Costruzioni srl, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in via variante 7 bis n. 301, Nola (NA), 80035 (P.IVA 06786511219) – che ha ottenuto il miglior punteggio totale e offerto un ribasso nella misura del 1,07% (uno/07%) sull'importo a base di gara determinando così un importo complessivo di aggiudicazione pari € 307.234,17 comprensivo di € 27.653,63 per costi stimati della manodopera e di € 2.810,05, entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, comma 14, D. Lgs. 36/2023, oltre IVA come per legge;
 - o è stata proposta l'approvazione dello schema di *AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO*, ai fini delle attività di pubblicazione e comunicazione che saranno espletate dalla SUA della Provincia di Avellino in conformità alle previsioni di cui al D. Lgs. 36/2023;
- della comunicazione della Provincia di Avellino, *acquisita agli atti di questo Comune con prot. n. 1274 del 31.01.2025*, con cui è stata trasmessa la relazione istruttoria inerente all'esito della attività di verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura *de qua*;

DATO ATTO che con Determina n. 045/2025 rg 126, si è proceduto all'aggiudicazione efficace per l'affidamento dei lavori di "ANFITEATRO ROMANO, RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, SENSORIALI E COGNITIVE" a favore della Emana Costruzioni srl, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in via variante 7 bis n. 301, Nola (NA), 80035 (P.IVA 06786511219), - che ha offerto un ribasso nella misura del 1,07% (uno/07%) sull'importo a base di gara determinando così un importo complessivo di aggiudicazione pari € 307.234,17 comprensivo di € 27.653,63 per costi stimati della manodopera e di € 2.810,05 per oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, comma 14, D. Lgs. 36/2023, oltre IVA come per legge;

DARE ATTO che la somma complessiva di € 371.697,85 per l'espletamento dei lavori in parola, trova copertura sul capitolo 2613.5 – impegno 228/25 (impegno re-imputato dall'esercizio 2024) codice 2.02.01.09.018 del bilancio comunale gestione R.R.;

DATO ATTO che con Determina n. 29.2026 rg 37, si è proceduto a liquidare la fattura n. 1_25 del 29.12.2025, acquisita al prot. n. 14304 del 29.12.2025, dell'importo pari ad € 157.436,77 di cui € 6.055,24 per iva (4%), emessa dall'operatore Emana Costruzioni srl, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in via variante 7 bis n. 301, Nola (NA), 80035 (P.IVA 06786511219), quale I SAL per i lavori di cui sopra;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti documenti circa il II SAL redatto dalla direzione dei lavori:

- Certificato di pagamento n. 2;
- Sommario Registro di Contabilità al SAL n. 2;
- Stato di Avanzamento Lavori n. 2;
- Libretto delle Misure n. 2;
- Registro Contabilità n. 2;

ACCERTATO che i lavori proseguono regolarmente come da documentazione acquisita;

VISTA la fattura n. 1_26 del 10.04.2026, acquisita al prot. n. 4306 del 10.04.2026, dell'importo pari ad € 114.354,30 di cui € 109.956,06 per imponibile ed € 4.398,24 per iva (4%), emessa dall'operatore Emana Costruzioni srl, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in via variante 7 bis n. 301, Nola (NA), 80035 (P.IVA 06786511219), quale II SAL per i lavori di cui sopra;

ACQUISITA la certificazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l'operatore economico è in regola con gli adempimenti di competenza, giusto DURC acquisito con protocollo n. INPS_49096769;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il D. Lgs. n. 267/2000 con particolare riferimento agli artt. 184 e 185;

DETERMINA

per quanto in premessa riportato e qui integralmente richiamato, di:

1. APPROVARE la documentazione relativa al SAL n. 2, di seguito specificata:

- Certificato di pagamento n. 2;
- Sommario Registro di Contabilità al SAL n. 2;
- Stato di Avanzamento Lavori n. 2;
- Libretto delle Misure n. 2;
- Registro Contabilità n. 2;

2. LIQUIDARE la fattura n. 1_26 del 10.04.2026, acquisita al prot. n. 4306 del 10.04.2026, dell'importo pari ad € 114.354,30 di cui € 109.956,06 per imponibile ed € 4.398,24 per iva (4%), emessa dall'operatore Emana Costruzioni srl, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in via variante 7 bis n. 301, Nola (NA), 80035 (P.IVA 06786511219), quale II SAL per i lavori di cui sopra;

3. DARE ATTO che la somma complessiva di € 371.697,85 per l'espletamento dei lavori, trova copertura sul capitolo 2613.5 – impegno 228/25 (impegno re-imputato dall'esercizio 2024) codice 2.02.01.09.018 del bilancio comunale gestione R.R.;

4. DARE ATTO della insussistenza, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012 nonché dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico del sottoscritto.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 29/04/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 29/04/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.11094): LAVORI CIG: CUP: J27B23000010001 Descrizione Capitolo: RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E COGNITIVE IN MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI - AREA ANFITEATRO ROMANO Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.018	5.2	2613.5		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
228	€ 214.261,08	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: DIVERSI - Progressivo Fornitore: 5120 Codice Fiscale: P.Iva:
--

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
559	114.354,30	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

DIVERSI

Avella (AV), 29/04/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 29/04/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 30/04/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 511, e vi rimarrà fino al 15/05/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 298 del 29/04/2026;

Oggetto: Artt. 62 e ss. del D. Lgs. 36/2023 – SUA Provincia di Avellino – “ANFITEATRO ROMANO, RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, SENSORIALI E COGNITIVE” - CIG B2A7BB085C – CUP J27B23000010001-
Determina di Liquidazione – II SAL.

Avella (AV), 30/04/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella